

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 184 del 31/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 80 del 31/03/2023

OGGETTO:

Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019. Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto. Rettifica determinazione n. 133 del 08/03/2023 e Liquidazione competenze tecniche.-

CUP: C89I22000500001

CIG: Z2737139D2

Cap. 1104 - Cod. 0902202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace ha partecipato al bando pubblico Fondo Bando Amianto - Edifici pubblici Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019;
- l'istanza di questo Ente è risultata ammessa a finanziamento per € 11.050,00, giusto decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 5 del 25.01.2022;
- con propria determinazione n° 288 del 07/07/2022 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di *"Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento"*, all'Arch. Gallo Gianluca, per l'importo onnicomprensivo di € 11.000,00 comprensivo di IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale dello 0,4524% sull'importo posto a base di gara;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 26/10/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di *"Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento"*, redatto dall'Arch. Gallo Gianluca, per l'importo complessivo di € 130.000,00 suddiviso in € 76.308,83 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.861,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 42.134,04;

Rilevato che il RUP della procedura in oggetto è l'arch. Antonio Macaluso;

Vista la Convenzione, in data 08/07/2022, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale e l'Arch. Gallo Gianluca;

Preso atto:

- della propria determinazione n° 133 del 08/03/2023 con la quale è stata disposta la liquidazione delle competenze tecniche, di cui alla fattura elettronica n° 01/PA_2023 del 27/01/2023, emessa dall'Arch. Gallo Gianluca;
- della certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_0329012 del 07/03/2023, dalla quale si evince che l'Arch. Gallo Gianluca risulta in regola con i versamenti contributivi;

Constatato che:

- il professionista interessato, l'Arch. Gallo Gianluca, in data 23/03/2023 ha rimesso la nota di credito n° NC_01/2023 a storno della fattura n° 01/PA_2023 del 27/01/2023 per errata fatturazione;
- l'Arch. Gallo Gianluca ha rimesso la fattura n° 03/PA_2023 del 23/03/2023 dell'importo complessivo di € 11.000,00 come di seguito determinato: € 8.669,61 per imponibile, € 346,78 per Cassa Professionale al 4% ed € 1.983,61 per IVA al 22%, a cui detrarre € 1.733,92 quale ritenuta d'acconto al 20%; per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di *"Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento"*;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore dell'Arch. Gallo Gianluca;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2023, esecutiva, recante ad oggetto: *«Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali per: la progettazione definitiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento"*

amianto”; i lavori di “Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)”; i lavori di “Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)”»;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1)-di rettificare, la propria determinazione n° 133 del 08/03/2023 ai punti 1 e 2 del dispositivo;

2)-di prendere atto della propria nota di credito n° NC_01/2023 a storno della fattura n° 01/PA_2023 del 27/01/2023 per errata fatturazione;

3)-di approvare, siccome approva, la fattura n° 03/PA_2023 del 23/03/2023 di complessivi € 11.000,00, emessa dall’Arch. Gallo Gianluca, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di “*Manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento*”;

4)-di liquidare, come liquida, all’Arch. Gallo Gianluca la fattura n° 03/PA_2023 del 23/03/2023;

5)-di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

6)-di attestare l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990. “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*” come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

7)-di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del professionista Arch. Gallo Gianluca;

8)-di stabilire che al finanziamento dell’opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;

9)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1104 - Cod. 0902202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

